

시정 요구 및 통보

1. 제 목 : 장기요양급여 미수금 관리 부적정

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

[REDACTED]의 본인부담금 등 시설 이용료를 청구·수납하며, 기한 내에 수납하지 못한 이용료는 미수금으로 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「[REDACTED]」 제20조(계약해지) 및 제21조(퇴소)에 따르면 3개월 이상 이용료를 체납한 사람은 퇴소 조치할 수 있고, 제24조(입소보증금)에 따라 이용료 체납 등에 의한 미수채권 발생을 방지하기 위해서는 안정적 계좌 확보 또는 보증증권 등의 필요한 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 「회계규정」 제49조(장기미납금의 처리)에 따라 미수금 발생으로 수차례 독촉장을 발부한 후에도 수입금이 납부되지 아니한 경우에는 체납자 또는 재정보증인의 재산상황을 조사하여 제소 등 필요한 조치를 하여야 합니다.

한편, 「노인장기요양보험법」 제64조(시효 등에 관한 준용) 및 「국민건강보험법」 제91조(시효)에 따라 보험급여비용에 대하여 받을 권리를 3년 동안 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되고, 「민법」 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) 제1항 및 제168조(소멸시효의 중단 사유), 제174조(최고와 시효중단)에서 최고는 6월 내에 재판상의 청구, 절차참가, 화해를 위한 소환, 임의출석, 압류 또는 가압류, 가처분 등을 하지 아니하면 시효중단의 효력이 없고, 판결에 의하여 확정된 채권은 단기 소멸시효에 해당하는 것이라도 그 소멸시효를 10년으로 한다고 정하고 있습니다.

따라서 [redacted]은 장기요양급여 미수금 발생 시 지속적으로 내용증명 발송 등 납부를 독촉하고, 채권 소멸시효 완성 전 재판상의 청구 등을 통해 소멸시효 중단 및 채권 확정 등 법적 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 회수가 불가능한 경우에는 채권의 제소 등 규정에 따라 처리하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [redacted] 종합감사 시 장기요양급여 미수금 관리실태를 확인한 결과, [redacted]에서는 [표]와 같이 소액 미수 채권의 법적 권리 소멸시효가 경과하여 회수가 불가능 한대도 현재까지 내용증명서를 발행하고 있거나(3건), 면책 결정된 채권(1건)이 제각 등 회계 조치 되지 아니한 상태로 관리되고 있는 사실이 확인되었습니다.

[표] 장기요양급여 미수금 채무 현황('24.2월 말 기준)

(단위 : 금액/원)

구분	입소자	시설 이용기간	미수금	경과사항	비고
대전 (7명)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]	채권 제각 미조치
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	소멸시효 (3년)경과
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted] [redacted]	진행중
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	소멸시효 (3년)경과
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted]	소멸시효 (3년)경과
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted] [redacted] [redacted]	진행중
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	진행중
	[redacted]	[redacted]	[redacted]		

4. 관계기관 의견

- [REDACTED]에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- [REDACTED]
 - 소멸시효 경과 및 면책 결정된 장기요양급여 미수 채권 4건, 17,665,750원에 대하여 관련 법령 및 규정에 따라 제각 등 회계 조치하시기 바라며, (시정)
 - 장기요양급여 미수 채권에 대하여 소멸시효 경과 전 소송 등 적정 조치를 취하는 등 채권 회수에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)